TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dr. Luigi ARGAN — Presidente

dr. Alfredo Matteo SACCO — Giudice

dr. Mario CODERONI — Giudice Relatore

a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza,

OSSERVA

La società *Parte_1* ha instaurato, nei confronti della sig.ra *Parte_2* un giudizio per la divisione di un terreno in comproprietà al 50% tra le parti, di circa mq. 1700 sito in Comune di Roma, Via Grottaferrata 47 – 45/b, censito in Catasto terreni al foglio 914, particella 111, chiedendone, in particolare, la divisione in natura, in due lotti di pari misura.

Nel corso del giudizio veniva svolta CTU per la individuazione e stima del bene da dividere e per la redazione di un progetto divisionale; il consulente rilevava abusi edilizi in relazione ad alcuni manufatti costruiti sul terreno.

Successivamente, interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la *CP_1* quale acquirente della quota del 50% di terreno dalla *Parte_1* insistendo in tutte le domande da quest'ultima proposte.

In corso di causa, la NC avanzava istanza per sequestro giudiziario del terreno in comunione, sostenendo che la sig.ra *Pt_2* aveva attuato condotte volte ad escludere la comproprietaria dal godimento del bene e, soprattutto, ad impedire la regolarizzazione degli illeciti edilizi riscontrati sul terreno e in particolare l'ottemperanza all'ordine di demolizione dei manufatti abusivi emesso dal Comune.

La convenuta *Pt_2* si costituiva nel procedimento incidentale, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione della intervenuta e contestando, nel merito, l'istanza cautelare.

Con ordinanza riservata emessa in data 21.09.2022, il GU accoglieva il ricorso, autorizzando il sequestro giudiziario del terreno in oggetto e nominando, quale custode, l'amministratore pro tempore della società ricorrente *CP_1*

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la sig.ra *Parte_2* chiedendone la revoca, per i motivi di rito e di merito già esposti in primo grado; reclamo cui ha resistito la *CP_1*

Sentite le parti, il Collegio riservava la decisione.

Preliminarmente, quanto alla reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva della terza intervenuta, non può che richiamarsi la puntuale ed esaustiva motivazione dell'ordinanza reclamata, fondata sulla corretta lettura della documentazione in atti, avendo la *CP_1* prodotto la scrittura privata autenticata e la successiva integrazione, con le quali la società odierna reclamata aveva acquistato dalla *Parte_1* dapprima il fabbricato e poi la quota di terreno sul quale insisteva (ovvero, il terreno oggetto della divisione e del sequestro in esame).

Passando al merito della domanda cautelare, si ritiene che il reclamo debba essere accolto, con revoca dell'ordinanza che ha disposto il sequestro, per difetto di strumentalità della cautela invocata rispetto all'azione di merito.

Come noto, secondo l'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. è strumento cautelare volto a tutelare la pretesa alla restituzione di un bene; tale cautela non si caratterizza tanto per la *causa petendi*, che può essere sia di natura reale (*ius in re*), sia di natura personale (*ius ad rem*; Tribunale Rimini 9 maggio 2007 n. 2362, in *Dir. e prat. soc. 2007, 23, 72*; Tribunale Savona 10 agosto 2006, *Ibidem*; Tribunale Monza 13 dicembre 2004, in *Corriere del merito 2005, 269*; Tribunale Palmi 26 ottobre 2004, in *Org_1* ; cfr. anche Cass. 13 dicembre 1985, n. 6301), quanto per il *petitum* della prospettata azione di merito, che deve mirare alla restituzione o consegna di una cosa (Trib. Palmi 26.10.2004, cit.).

Si tratta, infatti, di una misura cautelare volta ad assicurare, in via preventiva, la fruttuosità e la concreta attuabilità di un futuro provvedimento restitutorio (Tribunale Torino sez. II 5 maggio 2009, in *JurisData*); tanto ciò è vero che la giurisprudenza ha a volte negato la cautela del sequestro giudiziario, quando, pur a fronte di azioni di natura reale o

contrattuale, non sia comunque prospettata alcuna richiesta di restituzione del bene (Tribunale Modena sez. I 13 settembre 2007, in *Giurisprudenza locale - Modena 2007*; Tribunale Padova sez. I 30 giugno 2006, in *JurisData*; Tribunale Monza 13 dicembre 2004, cit.; Tribunale Tortona 30 agosto 2002, in *Giur. It. 2003, 1834*; Tribunale Cagliari 2 marzo 2002, in *Riv. giur. Sarda 2002, 747*).

La cautela cui tale provvedimento mira è dunque quella di evitare il rischio, per un soggetto che ha diritto ad ottenere un bene (sia esso diritto reale o personale), che, nelle more del giudizio di merito da instaurare per ottenerlo, il suo diritto venga frustrato da atti o condotte che possano vanificare l'eventuale pronuncia restitutoria e, quindi, in parole più semplici, ad evitare il rischio di sottrazione, soppressione o danneggiamento del bene; in altre parole, il sequestro giudiziario mira ad evitare che, in attesa della pronuncia del merito sul bene controverso vengano fatti atti di disposizione o, nel caso in cui si tratti di bene produttivo, lo stesso non venga utilizzato secondo la sua tipica destinazione economica, così subendo un deterioramento (Tribunale Roma 12 luglio 2005 in *Corriere del merito 2005, 1007*; Tribunale Torino 2 luglio 2005, in *Giur. merito 2006, 11, 2409*; Tribunale Messina 8 marzo 2005, in *Org_1* ; Tribunale Monza 23 settembre 2004, in JurisData).

È quindi evidente che – essendo queste le finalità e le situazioni giuridiche alla cui tutela è preposto l'istituto del sequestro giudiziario – vi sia un difetto di strumentalità tra l'azione cautelare invocata e la domanda di scioglimento della comunione ordinaria su un'immobile, poiché con tale domanda il condividente non mira ad ottenere la consegna del bene; pendente la comunione, infatti, ciascun comproprietario ha soltanto il diritto su una quota astratta ed indivisa dell'immobile comune e, all'esito della divisione, ove effettuata in natura (come richiesto nel caso di specie dalla parte attrice), si potranno ottenere soltanto la proprietà ed il possesso sulla porzione di immobile in concreto individuata quale lotto attribuito a ciascuna della parti.

In altre parole, il sequestro giudiziario dell'intero bene in comunione non ha alcuna funzione anticipatoria o conservativa rispetto ad una domanda di mera divisione del medesimo bene.

Con specifico riferimento alla prospettata controversia sul possesso ed agli asseriti impedimenti o turbative che la sig.ra *Pt_2* avrebbe posto in essere in danno dell'altra comproprietaria (la *Parte_1* prima e la *CP_1* poi), non può infatti che rilevarsi come tali questioni esulino dall'oggetto del giudizio di divisione, che non è rivolto a

disciplinare il godimento del bene in pendenza dello scioglimento della comunione e come, nello specifico, non sia stata proposta alcuna domanda di merito sul punto.
Del resto, occorre anche sottolineare come la controversia possessoria sia stata già oggetto di un provvedimento definitivo del Tribunale, poiché il ricorso per reintegra proposto dalla *Parte_1* nei confronti della sig.ra *Pt_2* proprio in relazione all'immobile per cui è causa, è stato rigettato sia in prima istanza, sia in sede di reclamo (cfr. allegato 9 al reclamo).

Né il sequestro giudiziario può trovare valido fondamento nella prospettata necessità di rimuovere o demolire le opere edilizie abusive (aspetto che, nell'ordinanza reclamata, è stato ritenuto come integrante il *periculum in mora* della cautela invocata), poiché anche sotto questo profilo, si deve ravvisare un difetto di strumentalità rispetto al *petitum* del merito.
Se è vero che la regolarità edilizia del bene costituisce condizione di procedibilità della domanda di divisione (principio ormai affermato e consolidato nella giurisprudenza, a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite, n. 25021 del 7.10.2019), che può quindi anche essere verificata d'ufficio, tuttavia ciò non implica che il Giudice della divisione possa ordinare la demolizione, ovvero la regolarizzazione e/o la sanatoria di manufatti abusivi, poiché ciò esulerebbe dai suoi poteri e violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..
In pratica, di fronte ad accertate irregolarità edilizie o urbanistiche, il giudice della divisione deve limitarsi a prenderne atto, dichiarando di conseguenza l'improcedibilità dell'azione, o, al più, può consentire che le parti volontariamente provvedano alla regolarizzazione, in modo da permettere la prosecuzione della divisione, ma non può – in assenza di una specifica domanda in tal senso – imporre la sanatoria o, addirittura, ordinare la demolizione.
Anche sotto questo profilo, pertanto, si rileva un evidente difetto di strumentalità della misura cautelare richiesta e concessa in prima istanza; difetto che, del resto, era stato già rilevato nella citata ordinanza collegiale che ha respinto il reclamo possessorio (ordinanza 20.08.2021, R.G. 44229/21 Recl., pag. 2, terzultimo capoverso, allegato 9 al reclamo).
Da ultimo, si osserva che, se la finalità indicata è quella di consentire la demolizione dei manufatti abusivi, in ottemperanza all'ordine emesso dal Comune di Roma (all. 4 al fascicolo di primo grado del ricorrente), anche in tal senso emerge la superfluità, o meglio,

la non idoneità dello strumento cautelare richiesto dalla *CP_1*

Infatti, il sequestro giudiziario, in primo luogo non priva il proprietario (e, dunque, nella specie, l'altro comproprietario) dei propri diritti e del possesso sull'immobile (cfr. art. 560 comma terzo c.p.c., richiamato dall'art. 676 c.p.c.) e, soprattutto, non conferisce al custode nominato la piena e libera disponibilità del bene, dovendo lo stesso gestirlo ed amministrarlo sotto il controllo del Giudice e non potendo compiere su di esso atti di gestione o disposizione solo su autorizzazione del Giudice stesso (artt. 521 e 522 c.p.c., richiamati anch'essi dall'art. 676 c.p.c.).

E, ancora, l'ordine di demolizione emesso dal *CP_2* è suscettibile di esecuzione coattiva da parte della Pubblica Amministrazione, sicché sotto questo aspetto il concesso sequestro si rivela superfluo.

Conclusivamente, l'ordinanza reclamata deve essere annullata, con conseguente revoca del disposto sequestro giudiziario.

Trattandosi di procedimento in corso di causa, sulle spese, anche della presente fase di reclamo, si provvederà con la sentenza definitiva del giudizio.

P.Q.M.

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 21 settembre 2022 nel procedimento RG 72989-02/2017 e revoca il sequestro giudiziario ivi disposto del terreno sito in Roma, Via Grottaferrata, n. 47 - 45 b, censito in Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 914, part. 111;
- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, in data 2/02/2023.

Si comunichi.

Il Giudice Relatore
Dr. Mario CODERONI

Il Presidente
Dr. Luigi ARGAN